

Урок 3. Работа с доказательствами (медицина, переписка, справки)

Раздел: Модуль 7. Обжалование и процесс

Цель: Приобщение доказательств, недопустимые доказательства.

Урок 3. Работа с доказательствами (медицинские документы, переписка, справки) Цель урока: разобрать, какие доказательства реально «работают» в делах по мобилизации, контрактам и уголовным делам военнослужащих, как их собирать, оформлять и приобщать так, чтобы суд или следствие не смогли их отклонить. 1. Что считается доказательством по УПК РФ Согласно ст. 74 УПК РФ доказательствами признаются любые сведения о фактах, на основе которых суд, прокурор, следователь или дознаватель устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела. Главное: доказательство должно быть добыто и оформлено законным образом. Если порядок нарушен — оно признаётся недопустимым (ст. 75 УПК РФ). 2. Медицинские документы Чаще всего именно они являются ключевыми. Что собирать: • заключения ВВК (военно-врачебной комиссии); • выписки из истории болезни (с печатями и подписями врачей); • заключения МСЭ об инвалидности; • справки из поликлиники, результаты обследований (МРТ, анализы). Тактика юриста: • Всегда требовать оригиналы и заверенные копии. • Проверять наличие печати и подписи врача (без этого документ легко оспаривается). • Приобщать документы через ходатайство (ст. 159 УПК РФ) с описью приложений. • Если ВВК выносит незаконное заключение («годен» при тяжёлом диагнозе) — обжаловать в вышестоящую ВВК, независимую военно-врачебную экспертизу или через суд (ФЗ-53 + ст. 218 КАС РФ). Совет: всегда сопоставляйте диагнозы с Расписанием болезней (Постановление Правительства 2013 г №565). Это позволяет «привязать» справку к конкретному основанию для освобождения или увольнения. 3. Переписка и личные сообщения Очень важный источник доказательств в делах по СОЧ, отказу от приказа, давлению командования. Что собирать: • переписку в мессенджерах (WhatsApp, Telegram, VK); • электронные письма; • голосовые сообщения (перевод в текст с нотариальным заверением). Как правильно оформлять: • делать скриншоты и заверять у нотариуса (ФЗ «Об электронной подписи» + практика Верховного Суда РФ); • можно использовать протокол осмотра переписки с участием понятых (через следователя/суд). Ошибка новичков: приносить просто скриншоты с телефона. Суд почти всегда отказывает, если они не заверены.

1. Справки и характеристики Что использовать: • справки о составе семьи (для семейных отсрочек и увольнений); • характеристики с места работы и учёбы; • справки о доходах, алиментах; • акты обследования жилищных условий (для подтверждения, что уход за родственником необходим именно клиенту). Как оформлять: • всегда просить «живую» печать и подпись руководителя; •

прикладывать копию паспорта/свидетельства, чтобы подтвердить родство или иной факт; • приобщать через ходатайство (лучше по одной теме в одном ходатайстве, а не «кучей»). 5. Тактика работы юриста с доказательствами 1. Собрать максимум документов до начала дела. Чем раньше — тем лучше. 2. Проверить форму. Подпись, печать, дата, регистрационный номер — без этого бумага не «работает». 3. Приобщить официально. Через ходатайство или протокол осмотра (чтобы нельзя было выкинуть «по-тихому»). 4. Дублировать. Всегда оставлять себе копии, оригиналы хранить у клиента. 5. Обжаловать отказ. Если следователь или суд отказываются приобщить документ — жалоба по ст. 124, 125 УПК РФ или апелляция. 6. Практический пример Клиент самовольно оставил часть, ссылаясь на болезнь. Командование заявило, что он «здоров». Юрист приобщил: • справку о госпитализации за 3 месяца до ухода; • заключение ВВК «ограниченно годен»; • переписку с женой, где он писал о боли и просьбе увезти его в госпиталь. Следствие пыталось оспорить переписку, но она была заверена нотариусом. Суд переквалифицировал обвинение с ч. 3 на ч. 1 ст. 337 УК РФ, наказание — штраф вместо колонии. 7. Типовые ошибки • Использовать «сырые» сканы и фото документов. • Давать клиенту самому «нести справки» без контроля. • Не фиксировать переписку нотариально. • Приобщать доказательства устно («вот бумага, приобщите»). Всё должно быть в письменном ходатайстве. Шаблон ходатайства о приобщении доказательств В _____ (указать орган: следственный отдел, суд) по делу № _____ от защитника: ФИО, данные удостоверения, ордер/соглашение в интересах: ФИО подозреваемого/обвиняемого, воинская часть, звание ХОДАТАЙСТВО о приобщении доказательств к материалам дела

В производстве _____ (ФИО следователя / наименование суда) находится уголовное дело № _____ в отношении моего доверителя, военнослужащего (ФИО), обвиняемого по ст. _____ УК РФ. В целях подтверждения обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, прошу приобщить к материалам дела следующие документы: 1. Заключение военно-врачебной комиссии от «__» _____ 20__ г. № _____ (подтверждает наличие заболевания, препятствующего прохождению службы). 2. Выписку из истории болезни (указать дату и учреждение). 3. Справку о составе семьи (подтверждает наличие иждивенцев). 4. Заверенные нотариально скриншоты переписки в мессенджере WhatsApp с (ФИО), подтверждающие давление со стороны командования. Данные документы имеют значение для установления фактических обстоятельств дела, подтверждают позицию защиты и должны быть исследованы судом (следствием). На основании изложенного и в соответствии со ст. 159, 86 УПК РФ прошу: 1. Приобщить указанные документы к материалам дела. 2. Обеспечить их исследование в судебном заседании. Дата: «__» _____ 2025 г. Подпись: _____ • Ходатайство лучше подавать письменно, в двух экземплярах: один в орган, другой с отметкой о принятии — в архив клиента. • Перечислять документы надо максимально подробно (дата, номер, кем

выданы). • Обязательно указывать, какое значение имеет каждый документ для дела. • Если ходатайство отклоняют — сразу готовим жалобу по ст. 124 или 125 УПК РФ. Образец жалобы в суд в порядке ст. 125 УПК РФ В гарнизонный военный суд (указать адрес суда) от защитника: ФИО, данные удостоверения адвоката, ордер/соглашение в интересах: ФИО обвиняемого/подозреваемого, воинская часть, звание ЖАЛОБА на незаконные действия (бездействие) должностного лица органа предварительного расследования В производстве Военного следственного отдела СК РФ по (указать гарнизон) находится уголовное дело № _____ в отношении моего доверителя, военнослужащего (ФИО), обвиняемого по ст. _____ УК РФ. «» _____ 2025 г. защитником было подано ходатайство о приобщении к материалам дела следующих документов: – заключение военно-врачебной комиссии от «» _____ 2025 г.; – выписка из истории болезни (указать учреждение); – справка о составе семьи; – заверенные нотариально скриншоты переписки. Следователь (ФИО) отказал в удовлетворении ходатайства, мотивировав это тем, что «документы не имеют значения для дела». Считаю данный отказ незаконным и нарушающим права моего доверителя, гарантированные ст. 16, 46, 53 УПК РФ, так как указанные документы прямо подтверждают обстоятельства, имеющие значение для защиты.

В силу ст. 75 УПК РФ недопустимыми признаются только доказательства, полученные с нарушением закона. Представленные документы получены законным путём, оформлены надлежащим образом и подлежат исследованию. На основании изложенного и в соответствии со ст. 125 УПК РФ прошу: 1. Признать отказ следователя незаконным. 2. Обязать следователя приобщить представленные документы к материалам уголовного дела. 3. Уведомить защиту и обвиняемого о принятом решении. Дата: «__» _____ 2025 г. Подпись: _____ Жалоба подаётся в гарнизонный военный суд по месту работы следователя. • Срок рассмотрения жалобы — 5 суток. • Суд вызывает следователя, прокурора, защитника и обвиняемого (если возможно). • Если жалобу удовлетворят — следователь обязан приобщить доказательства. • Даже если суд откажет — это создаёт «след в деле», что даёт шанс использовать нарушение на апелляции. Таким образом, юрист должен использовать «связку»: 1. Подал ходатайство о приобщении (ст. 159 УПК РФ). 2. При отказе — жалоба прокурору (ст. 124 УПК РФ). 3. При бездействии прокурора — жалоба в суд (ст. 125 УПК РФ). Кратко по теме • Доказательства — основа защиты. Их нужно собирать и оформлять по УПК РФ. • Медицинские документы — ключ в 70% дел, переписка — в 20%, справки и характеристики — в 10%. • Всё должно быть заверено и приобщено через ходатайство. • Незаконные заключения ВВК и отказы приобщать документы можно и нужно обжаловать.